

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6344/2540

นางชิน สุภรัตน์ กับพวก
นางแจ้ว ชูวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173

คดีก่อนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ต. โอนที่ดินมรดกส่วนหนึ่งของ ต. ให้แก่ จ. โดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยที่ 1 กับ จ. และนำที่ดินมาแบ่งแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ซึ่งเป็นทายาทส่วนคดีนี้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ต. โอนที่ดินอีกแปลงหนึ่งให้จำเลยที่ 2 โดยมีชอบ ขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และนำที่ดินดังกล่าวมาแบ่งแก่ทายาท แม้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ทั้งสองคดีจะฟ้องจำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นทายาทและขอให้แบ่งมรดกของ ต. แต่มูลคดีฟ้องเกิดจากการที่จำเลยที่ 1 นำที่ดินมรดกคนละแปลงโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบคนละคราวกัน ซึ่งถือได้ว่ามิใช่เรื่องเดียวกันจึงไม่เป็นฟ้องซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายตาม ชูวงศ์ กับจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรและทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ นายตาม ชูวงศ์ โดยนายเดิมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายตามกับจำเลยที่ 1 นายตามถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2526 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้

มีทายาทมีสิทธิรับมรดก 10 คน ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายตาม ที่ดินโฉนดเลขที่ 6278 เนื้อที่ 31 ตารางวา เป็นทรัพย์สินมรดกของนายตาม จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกต้องนำมาแบ่งให้ทายาททุกคน แต่จำเลยที่ 1 สมคบกับจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 แต่เพียงผู้เดียวทำให้โจทก์ทั้งห้าได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และหรือจำเลยที่ 2 จดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 6278 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตระหว่างจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2528 และให้จดทะเบียนแบ่งมรดกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 3.1 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ดิน 15.5 ตารางวา หากการแบ่งปันไม่สามารถดำเนินการได้ให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งห้าตามส่วนที่โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตามขอแบ่งโฉนดที่ดินเลขที่ 659 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามคดีหมายเลขดำที่ 283/2535 ของศาลนี้ แล้วมาฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตามในคดีนี้อีกทั้งที่เป็นมูลคดีเดียวกัน โจทก์ทั้งห้าสามารถฟ้องจำเลยที่ 1 เรียกทรัพย์สินมรดกได้ในคราวเดียวกันกับคดีก่อนฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนมรดกที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 6278 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2528 และให้จดทะเบียน

แบ่งปันมรดกให้โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 5 คนละ 1.55 ตารางวา หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 5 ตามส่วน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนมรดกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6278 ตำบลตลาดใหญ่ (สันโน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2528 เฉพาะส่วนของโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 5 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนแบ่งปันที่ดินมรดกดังกล่าวให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 0.3875 ตารางวา ให้โจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 คนละ 1.55 ตารางวา สำหรับวิธีการแบ่งนั้นให้ตกลงกันเองระหว่างเจ้าของรวมหากไม่สามารถแบ่งได้ก็ให้ขายโดยประมูลกันเองระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาด นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อต่อไปว่า ฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 283/2535 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าคดีก่อนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตามโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 659 ตำบลตลาดใหญ่ (สันโน) อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต มรดกส่วนหนึ่งของนายตามให้แก่นางจรีน โปร่งพันธ์ โดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยที่ 1 กับนางจรีน และนำที่ดินมาแบ่งแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ซึ่งเป็นทายาทนายตาม ส่วนคดีนี้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตามโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6278 ตำบล

ตลาดใหญ่ (สันใน) อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ให้จำเลยที่ 2 โดยมีชอบ ขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และนำที่ดินดังกล่าวมาแบ่งแก่ทายาท จะเห็นได้ว่าแม้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ทั้งสองคดีจะฟ้องจำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นทายาทนายตามและขอให้แบ่งมรดกของนายตาม แต่มูลคดีที่ฟ้องเกิดจากการที่จำเลยที่ 1 นำที่ดินมรดกคนละแปลงโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบคนละคราวกัน ซึ่งถือได้ว่ามิใช่เรื่องเดียวกัน ดังนั้น ฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 283/2535 ของศาลชั้นต้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวิจิตร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก ถูกฟ้องในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกขอให้แบ่งมรดกซึ่งเป็นที่ดินคนละแปลงให้แก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดกทั้งสองคดี ถ้าพิจารณาเพียงเท่านี้ก็ควรถือว่าเป็นฟ้องซ้อน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6852/2537)แต่แท้จริงเป็นการฟ้อง ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินมรดกแก่บุคคลภายนอกซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าจะเพิกถอนการโอนที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่	

เมื่อที่ดินที่โอนเป็นคนละแปลงกัน จึงมิใช่เรื่องเดียวกัน ไม่เป็นฟ้องซ้อนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 ไพโรจน์ วายุภาพ